

주 의 요 구

1. 제 목 : 매각결정 취소에 따른 공매보증금 지연 처리

2. 소관부점 : 경남지역본부

3. 내 용 :

□ 「압류재산 매각업무요강」 제54조 제2항에 따르면 매수대금의 납부 최고를 하여도 매수인이 지정된 기한까지 납부하지 아니 하여 매각결정을 취소하는 경우에는

○ 매각결정 취소일에 공매보증금에서 체납처분비를 공제한 후 잔여금액을 위임관서의 체납액을 충당하고 남은 금액은 체납자에게 지급할 수 있도록 위임관서에 인계하도록 되어 있음

□ 그런데, 감사대상 기간(2016. 4. 1. ~ 2017. 4. 30.) 중 ◆◆◆◆◆부에서 매각 진행한 압류재산 중 매각잔대금 불납을 이유로 매각결정을 취소한 총 68건의 공매보증금 처리 실태를 점검한 결과

○ 체납자 ○○○의 압류재산(□□□세무서, 20△△-△△△△△-△△△)을 매각하면서 2016. 6. 13. 낙찰자(○○○)를 결정하고, 낙찰자에게 잔대금 납부를 최고하였음에도 낙찰자가 잔대금을 납부하지 않아 2016. 7. 4. 매각결정을 취소하였으나

- 입찰 시 입금된 공매보증금을 매각결정 취소일로부터 106일 경과한 2016. 10. 18. 정리¹⁾하는 등, [표 2]와 같이 공매보증금 총 16건을 매각결정 취소일로부터 짧게는 4일, 길게는 106일이 지나서 정리하였음

[표 2] 공매보증금 지연 처리내역

(단위 : 일, 천 원)

번호	위임관서	관리번호	채납자	매각결정 취소일자	공매보증금 정리				
					정리일자	지연 일수	공매 보증금 (이자포함)	채 납 처 분 비	위임기관 인계금액

“기재 생략”

【조치할 사항】

- ◇ ◆◆◆◆◆부장은 매각결정 취소 시 채납처분비를 충당하고 남은 공매보증금에 대하여는 신속히 위임관서에 인계하여 정리하도록 하는 등 관련 업무를 철저히 하고 직원 직무 교육을 실시하시기 바랍니다.

1) 공매보증금을 지연하여 반환하게 될 경우 채납세액에 대한 가산금 등이 증가되어 불필요한 민원이 발생할 우려가 있음